

0061555-72.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALISON MOREIRA CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

WALISON MOREIRA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, porque, previamente associado ao adolescente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0061555-72.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0061555-72.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALISON MOREIRA CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

WALISON MOREIRA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, porque, previamente associado ao adolescente Marcelo Ferreira Leite para a prática do tráfico de drogas, no dia 13 de julho de 2017, por volta das 09h30min, na Rua Domingos Furtado, altura do nº 21, Jardim São Luís, neste município de São Paulo, tinha consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, 44 porções de cocaína, 25 porções de maconha e 08 porções de crack, tratando-se de substâncias

entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 197/199.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que o réu tenha praticado os delitos que lhe foram atribuídos na denúncia.

Com efeito, tanto o réu quanto o adolescente Marcelo, quando ouvidos na delegacia de polícia, negaram que estivessem praticando o tráfico de drogas na ocasião indicada na denúncia.

E a única testemunha ouvida em juízo, qual seja, o policial militar Nelson Joaquim da Silva Junior, elucidou que o réu foi abordado junto com outros três indivíduos e que nenhum entorpecente foi encontrado com ele.

Não foi possível, desse modo, estabelecer liame seguro entre o réu e os delitos que lhe foram imputados na denúncia, não emergindo assim dos autos a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório.

Desse modo, face ao princípio constitucional do estado de inocência, de que é corolário o in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu WALISON MOREIRA CARVALHO, qualificado nos autos, das acusações que contra ele foram formuladas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA